



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2023/5

02/02/2023

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
			Bedelli	Bedelsiz			
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ	285.000.000	350.000.000	65.000.000	-	14.250.000 (1)	-	11,00

1) Mevcut ortaklardan Turkey Juice Company SARL'nin sahip olduğu 14.250.000 TL nominal değerli 14.250.000 adet B grubu payın satışı gerçekleştirilecektir.

2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Bedelli Sermaye Artırımı	Bedelsiz Sermaye Artırımı		Satış Türü
				İç Kaynaklardan	Kâr Payından	
Koza Altın İşletmeleri AŞ	152.500.000	3.202.500.000	-	3.050.000.000	-	-

3. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
T.C. Ziraat Bankası AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	2.500.000.000 ABD Doları	Yurt Dışı
	Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu	1.500.000.000 ABD Doları	Yurt Dışı

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

İhraççı	Sermaye Piyasası Aracı Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü	Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında	
				Kurucu	Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı
Halk Varlık Kiralama AŞ	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	2.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı	Türkiye Halk Bankası AŞ	Kayseri Şeker Fabrikası AŞ

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Rota Portföy Yönetimi AŞ TTGV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, Kurulumuzun "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alınmış olup, yetkili kuruluşlar listesinin güncel haline <https://spk.gov.tr/kurumlar/makine-ve-ekipmanlari-degerlemeye-yetkili-kuruluslar> adresinden ulaşılabilir.

C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

1. İdari Para Cezaları

a) Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (BALAT) tarafından 15.06.2022 tarihinde saat 10:36:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasının öncesinde BALAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	TC/Vergi Kimlik No	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Fırat BARAN	53*****84	İşsel veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapılması.	VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.	907.984

2. Suç Duyuruları

a) İhlas Gazetecilik AŞ (IHGZT) pay piyasasında 28.07.2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 3. İşlem Yasakları)

Suç Duyurusunda/İhbarında Bulunan Şahıs	TC/Vergi Kimlik No	MKK Sicil No	Suç Duyurusuna/İhbarına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
Halil AS	61*****64	13446583	IHGZT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler (1)	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 inci maddesi

1) 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahsın 6362 sayılı SPKn'nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için; beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) "6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar" açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgeleri iletmesi gerekmektedir.

3. İşlem Yasakları

a) İhlas Gazetecilik AŞ (IHGZT) pay piyasasında 28.07.2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişi hakkında, 6362 sayılı SPK'nın 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

İşlem Yasağı Getirilen Kişi	TC Kimlik No	MKK Sicil No	İşlem Yasağı Süresi	İlgili Tebliğ Maddesi
Halil AS	61*****64	13446583	2 yıl	5/2, 6/2

4. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://client.isyatirimtr.com>
- <https://platform.isyatirimtr.com>
- <https://2023.forexanalizlerim.org>
- <https://www.hfm-23.com>
- <https://tr4.maldofx2.com>
- <https://customer4.maldofx.co>
- <https://olivemarkets161.com>
- <https://onsfx5.com>
- <https://forekspro17.com>
- <https://eniyiaracikurum.info>
- <https://sca.fgcmanager.com>
- <https://customer.loginhightech.com>
- <https://www.hfmbroker1.com>
- <https://degerli.forexasistani.com>
- <https://www.xmza.com>
- <https://plusfx.com>
- <https://climaxprime.org>
- <https://client.climaxprime.tools>
- <https://vakifcapital.org>
- <https://www.valoryatirim.com>
- <https://epicininvest24.net>
- <https://www.myfxbook.com>

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 34 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Elshan GULIYEV	309.910.000,00	99,9710	310.000.0000,00	100
Shahriyar GURBANZADE	45.000,00	0,0145	-	-
Jeyhun ABDULLAYEV	45.000,00	0,0145	-	-
Toplam	310.000.000,00	100,0000	310.000.000,00	100

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Asce İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, "Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Azimut Portföy Yönetimi AŞ	Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon	Azimut Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon
HSBC Portföy Yönetimi AŞ	HSBC Portföy Allianz Serbest Özel Fon	HSBC Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon

3. Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 45.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

4. Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin (Şirket) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirket'in pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı			Pay Devri Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı		
	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Hakan YILDIZ	A	10.146.609	39,79	A	10.146.609	39,79
Hakan YILDIZ	B	1.840.941	7,22	B	1.330.941	5,22
Hakan YILDIZ	C	765.000	3,00	C	765.000	3,00
Umut Utku TAŞDEMİR	B	-	-	B	510.000	2,00
MaQasid Portföy Yönetim AŞ	B	765.000	3,00	B	765.000	3,00
Blockchain Bilişim Teknolojileri Fin. Dan. ve Tic. AŞ	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Kültepe Girişim Arge ve Dan. Finansal Hizm. AŞ	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Sum Koçluk Eğitim Danışmanlık AŞ	B	153.000	0,60	B	153.000	0,60
Duran SARIKAYA	C	2.547.450	9,99	C	2.547.450	9,99
Ahmet Teyit KEŞLİ	B	1.275.000	5,00	B	1.275.000	5,00
Vahit ALTUN	B	765.000	3,00	B	765.000	3,00
Güvenç KOÇKAYA	B	765.000	3,00	B	765.000	3,00
Yavuz KUŞ	B	765.000	3,00	B	765.000	3,00
Orhan Mutlu TOPAL	B	429.165	1,68	B	429.165	1,68
Mustafa SAK	B	510.000	2,00	B	510.000	2,00
Mustafa ÖNER	B	382.500	1,50	B	382.500	1,50
Enis Erdem YURDATAPAN	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Elvan Sevi BOZOĞLU	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Ahmet GÜDER	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Yalçın KOÇAK	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Nalan UYSAL	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
İsmail YORMAZ	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Abdusamea Gaith SHABANI	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Veysi İŞLER	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Mustafa ATILLA	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Vedat ÇAVUŞOĞLU	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Fatih ŞAHİN	B	255.000	1,00	B	255.000	1,00
Hüseyin ÇİFTÇİ	B	127.500	0,50	B	127.500	0,50

Fatih KÖLEOĞLU	B	127.500	0,50	B	127.500	0,50
Recep TİRİTOĞLU	B	127.500	0,50	B	127.500	0,50
İbrahim ULUKAYA	B	127.500	0,50	B	127.500	0,50
Mehmet Sacit SUNGU	B	102.000	0,40	B	102.000	0,40
Ahmet Altuğ OĞUZ	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Gürsel BAYAT	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Perihan TOPAL	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Mustafa Emre TOPAL	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Perihan Yıldız TOPAL	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Yasemin TOPAL	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Kıvılcım ÇAYLI	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Tezcan ALTUNORDU	B	51.000	0,20	B	51.000	0,20
Mustafa SEZGİN	B	25.500	0,10	B	25.500	0,10
Güven YURDATAPAN	B	25.500	0,10	B	25.500	0,10
Ahmet Fatih DURĞUT	B	4.335	0,02	B	4.335	0,02
TOPLAM		25.500.000	100,00		25.500.000	100,00

5. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemlerine izin verilmesi ve fonun izahname tadil metninin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

Dönüşüme Konu Yatırım Fonunun Unvanı	Dönüşüm Sonrası Yatırım Fonunun Unvanı
Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

6. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmelerine izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

Fonun Unvanı
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Elliüçüncü Fon
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Ellidördüncü Fon

F. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul Karar Organı'nın 02/02/2023 tarih ve 5/151 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

1) Kurul Karar Organı'nın i-SPK.52.4.ağ (02/02/2023 tarihli ve 5/151 s.k.) sayılı İlke Kararı:

a) Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in (Rehber) (4.9.) nolu maddesinin başlığının;

“4.9. Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar”

şeklinde değiştirilmesine; anılan maddeye aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlar fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.”

b) Rehber'in “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6.) nolu maddesine aşağıdaki ifadenin eklenmesine;

“Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

2) Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve E-12233903-305.99-31627 sayılı yazısı ile para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28.04.2023 tarihine kadar belirlenmiş olan sürenin, **30.09.2023** tarihine kadar uzatılmasına ve Rehber'in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanabilmesini teminen Rehber'in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinin **30.09.2023** olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> adresinden ulaşabilirsiniz.